

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3557/2536

นาง นา รี ศรีสุริยานนท์หรือชิตินทร
นาย วิบูลย์ วรวิบูลย์

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1608 (1), มาตรา 1613 วรรคแรก, มาตรา 1713

ป.วิ.พ. มาตรา 223 ทวิ

เจ้ามรดกทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกให้แก่ผู้ร้องเพียงผู้เดียวโดยตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก และในพินัยกรรมได้ระบุตัดผู้คัดค้านมิให้รับมรดกไว้ด้วย ถือว่าเจ้ามรดกแสดงเจตนาชัดแจ้งตัดผู้คัดค้านมิให้รับมรดก ผู้คัดค้านจึงไม่ใช่ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกที่จะร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้ แม้ผู้ร้องและผู้คัดค้านจะทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันเพื่อให้ผู้คัดค้านได้รับทรัพย์สินมรดกของเจ้ามรดกบางส่วน และยอมให้ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกแทนผู้ร้องก็ตาม ก็หาใช่เป็นการสละมรดกหรือสละพินัยกรรมไม่ เพราะการสละมรดกเพียงบางส่วนหรือสละพินัยกรรมเพื่อไม่รับมรดกตามพินัยกรรมเพียงบางส่วนกระทำไม่ได้ เมื่อพินัยกรรมระบุตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกไว้โดยเฉพาะแล้วก็ไม่ชอบที่จะตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดก อันเป็นการฝ่าฝืนเจตนารมณ์ของเจ้ามรดก

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า เจ้ามรดกถึงแก่ความตายด้วยโรคชราขณะถึงแก่ความตายเจ้ามรดกมีทรัพย์สินมรดกหลายรายการ ก่อนถึงแก่ความตายเจ้ามรดกได้ทำ

พินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกให้แก่ผู้ร้องเพียงผู้เดียวแต่มีเหตุขัดข้องในการรับเงินมรดกจากธนาคาร จึงร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดก

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเป็นบุตรของเจ้ามรดกพินัยกรรมที่ผู้ร้องอ้างเป็นพินัยกรรมที่เจ้ามรดกทำขึ้นในขณะที่ไม่มีสติสัมปชัญญะ พยานในพินัยกรรมไม่ได้ลงลายมือชื่อที่เจ้ามรดกทำพินัยกรรม จึงเป็นโมฆะ ขอให้ยกคำร้องและตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดก หรือตั้งเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับผู้ร้อง

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ผู้ร้องแถลงต่อศาลชั้นต้นว่าผู้ร้องไม่ตั้งใจให้ศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดกอีกต่อไป และผู้ร้องยินยอมให้ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดกแทน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังยุติได้ตามที่ศาลชั้นต้นฟังมาว่า ผู้ร้องและผู้คัดค้านเป็นบุตรของนางชুম พัฒแก้วเจ้ามรดกแต่ต่างบิดากัน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2534 เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ก่อนถึงแก่ความตาย เจ้ามรดกได้ทำพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 4 ยกทรัพย์สินมรดกให้แก่ผู้ร้อง และแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดก พร้อมกับตั้งผู้คัดค้านมิให้รับมรดกของเจ้ามรดกเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายแล้ว ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดกตามพินัยกรรม แต่ถูกผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้าน ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ผู้ร้องกับผู้คัดค้านได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกของเจ้ามรดกและผู้ร้องยอมให้ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดกแทนผู้ร้องรายละเอียดปรากฏตาม

สัญญาประนีประนอมยอมความเอกสารหมายเลข ค.3คดีมีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้แต่เพียงว่าเมื่อเจ้ามรดกทำพินัยกรรมจัดมิให้ผู้คัดค้านรับมรดกของเจ้ามรดกแล้วต่อมาภายหลังผู้ร้องกับผู้คัดค้านทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันยอมให้ผู้คัดค้านได้รับมรดกบางส่วน of เจ้ามรดก และยอมให้ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดก ผู้คัดค้านจะมีสิทธิเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดกตามกฎหมายหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า เจ้ามรดกได้ทำพินัยกรรมลงวันที่ 19 มกราคม 2534 ระบุไว้ชัดแจ้งว่า เจ้ามรดกยกทรัพย์สินมรดกของเจ้ามรดกทั้งหมดให้แก่ผู้ร้องเพียงผู้เดียวและตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดก และในพินัยกรรมฉบับดังกล่าวเจ้ามรดกได้ระบุตัดผู้คัดค้านมิให้รับมรดกของเจ้ามรดกไว้ด้วย รายละเอียดปรากฏตามหนังสือพินัยกรรมเอกสารหมายเลข ค.4 โดยผลแห่งพินัยกรรมฉบับดังกล่าวถือว่าเจ้ามรดกแสดงเจตนาชัดแจ้งตัดผู้คัดค้านซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกมิให้รับมรดกโดยพินัยกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1608(1) แล้ว ผู้คัดค้านจึงไม่ใช่ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกของเจ้ามรดกที่จะพึงร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดกได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1713 ผู้คัดค้านจึงไม่มีสิทธิร้องขอต่อศาลขอให้ตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดก แม้ข้อเท็จจริงจะได้ความว่าในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ผู้ร้องและผู้คัดค้านจะได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันเพื่อให้ผู้คัดค้านได้รับทรัพย์สินมรดกของเจ้ามรดกบางส่วน และผู้ร้องยอมให้ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดกแทนผู้ร้องก็ตาม ข้อตกลงระหว่างผู้ร้องและผู้คัดค้านดังกล่าวก็เป็นเพียงข้อตกลงเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างบุคคลทั้งสองให้เสร็จไป อันเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850 เท่านั้น หากใช่เป็นการสละมรดกหรือสละพินัยกรรมของผู้ร้องตามความหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1612 และ 1698(3) ไม่ เพราะการสละมรดกเพียงบางส่วนก็ดีหรือสละพินัยกรรมเพื่อไม่รับมรดกตามพินัยกรรมเพียงบาง

ส่วนที่ดีก็ทำไม่ได้ เป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1613 วรรคแรก อนึ่ง โดยนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1713 วรรคสอง ก็ได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่า การตั้งผู้จัดการมรดกนั้น ถ้ามีข้อกำหนดพินัยกรรมก็ให้ศาลตั้งตามข้อกำหนดพินัยกรรม เมื่อพินัยกรรมเอกสารหมาย ค.4 ข้อ 3 เจ้ามรดกระบุตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดกตามพินัยกรรมไว้โดยเฉพาะแล้วก็ไม่ชอบที่ผู้คัดค้านจะร้องขอให้ศาลตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดกอันเป็นการฝ่าฝืนเจตนารมณ์ของเจ้ามรดกที่แสดงไว้โดยพินัยกรรม ที่ศาลชั้นต้นยกคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านเสียนั้นชอบแล้ว อุทธรณ์คำสั่งของผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุรินทร์ นาควิเชียร-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บรรเทิง มุลพรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

มาตรา 223 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12)พ.ศ. 2534 ทำให้สามารถอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมายไปยังศาลฎีกาได้โดยหลักการนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยปัญหาข้อกฎหมายไม่ต้องผ่านศาล

อุทธรณ์ คดีนี้ตามคำร้องของผู้คัดค้านที่ยื่นมา คดีมีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยว่า
พินัยกรรมที่ผู้ร้องอ้างเป็นโมฆะหรือไม่ ซึ่งศาลชั้นต้นคงวินิจฉัยว่าพินัยกรรมฉบับดัง
กล่าวไม่เป็นโมฆะ ผู้คัดค้านจึงถูกตัดมิให้รับมรดกโดยพินัยกรรมตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1608(1) ผู้คัดค้านไม่ใช่ทายาทหรือเป็นผู้มีส่วนได้
เสียในกองมรดกของเจ้ามรดกจึงไม่มีสิทธิร้องคัดค้านการเป็นผู้จัดการมรดกได้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง
ของผู้คัดค้าน (ทั้งนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่349/2515,1848/2531,2621-
2622/2531,1595/2534,5603/2534(ป.))ประเด็นข้อกฎหมายในศาลชั้นต้นจึงมี
เพียงแค่นี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ การอุทธรณ์
เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายต้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่พิพาทในศาลชั้นต้นเท่านั้น
เพราะการยื่นคำร้องขออุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายนั้นถ้าศาลชั้นต้นยกคำร้อง
ตามบทบัญญัติมาตรา 223 ทวิ ได้บัญญัติให้ถือว่า อุทธรณ์นั้นได้ยื่นต่อศาลอุทธรณ์
ตามมาตรา 223 นั้นหมายความว่า อุทธรณ์นั้นต้องเป็นลักษณะเดียวกับอุทธรณ์ตาม
มาตรา 223 คืออุทธรณ์คำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นและต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมา
แล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น มิใช่อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายได้ทุกเรื่อง ดังนั้น ข้อ
กฎหมายที่ว่า ผู้ร้องกับผู้คัดค้านทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันให้ผู้คัดค้านได้
รับมรดกบางส่วน และยอมให้ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดก ผู้คัดค้านจะมีสิทธิเป็นผู้
จัดการมรดกหรือไม่ จึงไม่น่าจะมี พยานหลักฐานพิทักษ์กุล